

시정·경고요구

1. 제 목 : 시간선택제 전환 근로자 고용지원금 및 복지점수 부여 부적정

2. 관계기관 : ○○보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○보훈병원에서는 가족친화 및 고용안정화 등을 위해 시차출퇴근제, 근무시간 선택제, 시간선택제 등 다양한 유연근무 제도를 운영하고 있습니다.

나. 시간선택제 전환 지원금 신청 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

고용노동부 고시 「고용창출장려금·고용안정장려금의 신청 및 지급에 관한 규정」 제15조(고용안정장려금 지원요건)에 따르면 시간선택제 전환 지원은 6개월 이상 고용한 근로자를 주 소정근로시간 15시간 이상 30시간 이하의 시간선택제 근로자로 최소 2주 이상 전환하고 전환일 이전 3개월간 주 소정근로시간이 30시간을 초과하였어야 하며, 지원금 지급 기준은 [표 1]과 같고 전환일로부터 6개월 이내에 신청서를 제출하여야 한다고 정하고 있습니다.

[표 1] 시간선택제 전환 지원금 지급 기준

전환 후 소정근로시간	1인당 지원금
주 15시간 이상 25시간 이하	월 최대 40만원
주 25시간 초과 30시간 이하	월 최대 24만원

※ 임신 근로자가 주 15시간 이상 30시간 이하로 전환 시 월 최대 40만원

따라서 ○○보훈병원에서는 3개월 이상 30시간을 초과한 근로자가 30시간 이하의 시간선택제 근로자로 전환한 경우, 6개월 이내에 시간선택제 전환 지원금을 신청하여 지원금이 누락되는 일이 없도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 시간선택제 전환 지원금 신청내역을 확인한 결과, DD1과 같이 분기별로 신청하여 '18.09.14.~12.31.은 신청하였으나, 그 이후에도 신청한 것으로 착각하여 '19.01.01.~02.17.은 신청하지 않거나, DD2와 같이 입사 6개월 미만은 신청요건이 안되었으나 입사 6개월이 경과되어 신청 가능한데도 신청하지 않는 등 시간선택제 전환 지원금을 신청하지 않았습니다.

그 결과 시간선택 전환일로부터 현재 6개월 이상이 경과 되어 2,344,340원의 지원금 신청기회를 상실하여 회사에 손실을 주었습니다.

[표 2] 시간선택제 전환 지원금 미신청 내역

(단위 : 원)

사번	성명	직종	주 당 근로시간	사유	시간선택제 근무 전환 기간	수급완료 지 원 금	미신청 금 액	비고
000000	DD3	-	25	육아	'18.08.01.~08.31.	-	##,###	미신청
000000	DD4	-	15	학업	'18.09.01.~11.30.	-	###,###	미신청
000000	DD1	-	30	임신	'18.08.22.~12.31.	#,###,###	-	신청완료
					'19.01.01.~02.17.	-	###,###	미신청
000000	DD5	-	30	임신	'18.11.01.~12.31.	###,###	-	신청완료
					'19.01.01.~01.29.	-	###,###	미신청
000000	DD2	-	30	임신	'18.10.22.~12.31.	입사 6개월 미만으로 신청요건 안됨		
					'19.01.01.~02.28.	0	###,###	미신청
합 계							#,###,###	

다. 단시간 근로자 복지점수 부여 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「단시간 근로제 운영규정」 제19조(복리후생)에 따르면 단시간 근로자의 맞춤형 복지점수는 전일제 근로자의 근무시간에 비례하여 부여하고, 학자금, 사회보험, 재해보장 등 각종 복리후생은 전일제 근로자와 동일하게 적용한다고 정하였으며, 「맞춤형 복지제도 운영업무처리지침」 제7조(복지점수 배정)에서도 단시간 근로자의 경우 전일제 근로자의 근무시간에 비례하여 배정한다고 하였습니다.

따라서 ○○보훈병원에서는 단시간 근로자에게는 근무시간에 비례하여 전일제 근로자 보다 복지점수를 적게 부여하여야 하고, 전일제 근무자가 단시간 근로자로 전환한 경우에는 근무시간에 비례하여 복지점수를 정산하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 시간선택제 전환자 복지점수 정산내역을 확인한 결과, [표 3]과 같이 시간선택제로 전환한 근로자에 대해서 시간에 비례하여 복지점수를 정산하지 않아서 환수할 금액 325천 원이 발생되었습니다.

[표 3] 시간선택제 전환자 복지점수 미정산 내역

(단위 : 원)

사번	성명	직종	전환 기간	주당 근로시간	사용금액 ㉠	한도금액 ㉡	미정산액 ㉠-㉡
000000	DD6	-	'18.01.01.~12.31.	35	###,###	###,###	##,###
000000	DD7	-	'18.01.01.~03.31.	30	###,###	###,###	###,###
			'18.04.01.~12.31.	35			
000000	DD8	-	'18.01.01.~02.28.	35	###,###	###,###	##,###
000000	DD9	-	'18.08.01.~08.31	25	###,###	###,###	##,###
000000	DD10	-	'18.09.01.~11.30.	15	###,###	###,###	##,###
000000	DD6	-	'19.01.01.~05.15.	35	###,###	###,###	##,###
합 계					#,###,###	#,###,###	###,###

4. 관계기관 의견

○○보훈병원은 감사결과를 수용하면서 시간선택제 전환자의 지원금 신청 및 복지점수 부여 업무에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○보훈병원장은

- 시간선택제 전환자 복지점수를 미정산하여 과다지급 된 복지점수 325점에 상응하는 325,000원을 회수하시기 바라며,(시정)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
☎ ☎ 부	-	D D 7	☎ ☎ 담 당	'16.04.01. ~ 현 재	좌 동	